

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 183

El día viernes 19 de abril de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausentes.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Ausente por motivos de salud, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Marcela Fernández, representante del DEM. Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes, Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
 - Proyecto de ordenanza +1 piso para hoteles
 - Ordenanza complementaria AC, FOS y retiros
 - Área Protegida AP1, conclusiones y organización del FORO
-

11:30 hs. Reunión con el Instituto del Color de la UNC, propuesta técnica y avances (Reunión con la Dirección de Planeamiento, abierta para los integrantes del CPUA a los que les interese participar)

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, el proyecto de ordenanza para permitir un piso más para los hoteles. Se presenta la propuesta de la UT, elaborada en base a lo debatido en la reunión anterior.

Dan lectura al artículo modificado, que se refiere al artículo 5.III del Decreto Reglamentario N° 1359/00 de la Ley de Alojamientos Turísticos N° 6483. Dan lectura al decreto mencionado, en el mismo se definen las categorías, hotel, apart hotel, hostería, motel, hostel, residencial, entre otros. Debaten sobre la inclusión o no de estas categorías, se preguntan si van a promoverlos en toda la ciudad o sólo en el AC. Se refieren a cómo sería la recategorización de los hoteles, responden que la realiza Turismo de la Provincia.

García Setti consulta si con esta propuesta se permitiría un piso más con el 50 por ciento de la superficie, escalonado a 45 grados, como lo dicen los artículos anteriores. Agrega que no queda claro si van a ir a concertación o no.

Buscan en la ordenanza N° 5650, consultan el artículo 10.5 y los artículos anteriores. Bina pensaba que sólo se agregaba el artículo 10.5.5 de concertación. Debaten acerca de la posibilidad de concertación de ese último piso.

Eduardo Vega opina que deberían permitirle el 100 por ciento de la planta y que cada uno defina el uso que quiere darle a ese piso. Merlino acuerda con que sea el 100% de la planta para los hoteles. Bina acuerda con el artículo si es como concertación, de otra manera se contrapone con los artículos anteriores, que también deberían modificarlos. El equipo técnico responde que ya lo hicieron. Los presentes observan la ordenanza corregida, debaten y ajustan la redacción.

García Setti expresa sus dudas, dice que una alternativa es la concertación y otra es permitir una planta más directamente para todos los hoteles. Los presentes debaten sobre si se permitirá el 50 o el 100 por ciento en el último piso.

Algunos creen que permitir la ocupación del 100% podría impactar negativamente en las zonas B. Merlino aclara que en ciertas zonas no se va a permitir el piso extra. Vega indica que la tendencia en la ciudad es que en la zona B2 surjan emprendimientos hoteleros, él permitiría un piso más ocupado al 100 % pero manteniendo el FOS bajo.

García Setti señala que el Colegio de Ingenieros planteó la concertación desde el primer momento, les pregunta qué van a hacer con la ordenanza, modificar los artículos o regular la concertación. Debaten al respecto, se refieren a la cantidad de metros a construir según el FOS.

Bina dice que deben optar por modificar los artículos o poner el piso extra por concertación, ejemplifica con casos de hoteles existentes. Merlino indica que es necesario un piso más a fin de dinamizar la unidad económica y jerarquizar los servicios hoteleros. Bina dice que todos están de acuerdo con mejorar la calidad de los hoteles, el debate es si lo permiten para toda la ciudad.

García Setti dice que deberían definir los siguientes puntos:

- Concertación, si o no
- Ocupación del último piso, del 50 o 100 por ciento
- Aterrazado a 45°, si o no
- Zonas B, B2, B de excepción y UP o para toda la ciudad.

Los presentes debaten sobre las posibilidades. Desde el Colegio de Técnicos Constructores acuerdan con concertar un piso más en toda la ciudad y que se permita la ocupación del 100 por ciento de la planta. CEPIA acordaba con una planta más del 50 por ciento para todas las zonas, pero dicen que deberían volver a consultarlo con la comisión. Bina indica que para no modificar toda la ordenanza que fue sancionada hace poco tiempo, debería decir que en el caso de los hoteles se permite un piso más sobre la máxima altura permitida para la zona, por concertación. Resuelven que las instituciones lo analicen nuevamente y se defina en la próxima reunión.

Mónica Martínez expresa que si están aterrazando en el AC, es bueno mantener ese perfil en las demás zonas. Bina acuerda con un piso más aterrazado a 45°, no importa el tamaño del lote. Dice que los 45° no están regulados en otras zonas. El presidente solicita que las instituciones traigan este punto definido para la próxima reunión.

Ingresa un memorado de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes, adjuntando dos proyectos para su evaluación en el marco del al mecanismo de concertación (Art. 4.1.12.1 y 4.1.12.2): Estadio del Club de Pesca y Centro recreativo, deportivo y turístico Bahía del Gitano.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, la ordenanza complementaria del AC. Se envió el proyecto corregido por e-mail. Observan el texto y lo corrigen. Marcan los agregados y lo que sacarían con verde y rojo. No queda claro en el ACI y AC1, el tema de los retiros de frente de 4 metros.

Vega indica que la línea de edificación (LE) y la línea municipal (LM) no siempre coinciden, esto puede traer problemas como sucedió con el edificio Manhattan. Verdinelli responde que se pueden fijar por ordenanza líneas de edificación y de veredas, y éstas pueden coincidir o ser diferentes a la línea municipal. Vega dice que en muchos casos el código de edificación dice “futura línea municipal”, que es virtual y eso lleva a la confusión. García Setti aclara que no tienen olvidarse de la restricción al dominio, la que debe respetarse y dejar la vereda correspondiente. Cree que lo que plantea Vega es una situación muy particular. Los presentes debaten al respecto.

Verdinelli acuerda con que las dos líneas municipales definen el dominio público y el privado, la separación entre ellas es variable. Cuando dice por ordenanza que la vereda tiene cuatro metros, define una calzada de tantos metros, según cada caso. Esto es diferente cuando se define el retiro de las líneas municipales por ordenanza, pero no es la problemática de este artículo.

Bina dice que la línea municipal no la pueden eliminar porque es el límite entre el dominio público y privado. Propone sacar el gráfico de los retiros de LM y LE y que la modificación a la normativa diga solamente “sin retiros de frente en AC2 y AC3”, para no complicarlo más.

Vega insiste en que si no hay retiro de la línea municipal, las veredas quedan de dos metros de cada lado, las calles tienen doce metros. Propone sacar la denominación línea municipal (LM) porque es variable. Sí deberían definir la línea de edificación. Les pide que lo definan porque se trata de un tema que luego puede traer problemas.

Comentan que los medidores de gas deben ir sobre la línea municipal, Vega dice que en ese caso deben hacer una expropiación inversa, para mantener el perfil.

García Setti pregunta si ellos quieren ese perfil para toda el Área Central, de calles de 16 metros. Bina dice que teóricamente eso ya está en el Código, pero hubo problemas de interpretación, si deciden modificarlo, es necesario pensarlo bien para evitar dobles interpretaciones.

Se plantan simplificar la normativa actual, para el AC3 y AC2, sin retiros. Para el AC1 y ACI, retiros de cuatro metros. Creen que el tema de los retiros y dominios es para analizarlo mejor, no lo modifican todavía.

Pasan al artículo 2º, el cual plantea modificar el artículo 9.4, distancia de la construcción en los costados medianeros, que ya estaba acordado. No pondrán el destino del retiro de 4 metros.

Artículo 3º, referido al FOS: en el AC3 del 80%, en el AC2 del 70%, en el AC1 del 60% y en el ACI del 50 %. Las piletas no se computarán en el cálculo de FOS. La superficie libre debe ser permeable.

García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros no acuerda con estas modificaciones sobre las superficies permeables. Creen que la ordenanza actual está bien. Los presentes acuerdan con que la superficie libre debe ser permeable, salvo las veredas perimetrales y de acceso. Les queda por resolver el tema de la línea municipal y línea de edificación.

Pasan al tema del Área Protegida AP1, las conclusiones y organización del Foro urbano Ambiental. García Setti les pregunta cómo van a seguir con este tema luego de las declaraciones del intendente Avilés sobre el AP Norte, quien se refirió a la posibilidad de destinar esos terrenos a la terminal y a un parque industrial. Además de la propuesta del Concejal Lizarriturri, quien presentará un proyecto para declarar el AP Norte como zona protegida natural.

Bina aclara que en su momento solicitó que no movilicen el Parque Industrial desde el CPUA porque el intendente se lo había pedido. El AP Norte es un territorio dentro del Espacio de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC) en los predios del Tercer Cuerpo de Ejército, se trata un terreno con fuertes restricciones. Comenta que el intendente Avilés fue a la Nación a solicitar una flexibilización del uso de esos terrenos, dado que actualmente se ubica el basural, la planta de cloacas, un predio del rally y donde tiene pensado localizar la terminal de ómnibus de larga distancia, cree que fue una forma de sanear una realidad.

Marcela Fernández expresa que si esa zona se declara AP natural, también puede caerse el proyecto del GIRSU para realizar una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, un proyecto que solucionaría un gran problema ambiental.

Desde CEPIA expresan que ven con agrado el hecho de que el intendente acuerde con la propuesta de hacer un parque industrial, como se planteó desde aquí hace un tiempo. Les gustaría empezar a trabajar en ese tema. Ana Margonari plantea que sería bueno explicar este tema e un artículo periodístico que contenga la propuesta del CPUA y los proyectos municipales para esa zona.

Marcela Fernández expresa no sabe si el medio refleja fielmente los dichos del intendente, la frase pudo haber sido sacada de contexto, cree que es necesario profundizar el debate y saber bien qué se dijo. Se trata de un área protegida y destinada a la investigación científica. Además, Villa Carlos Paz es una ciudad turística y no industrial, de acuerdo a su Carta Orgánica Municipal. Si va a cambiar ese perfil,

van a tener que modificar la COM. García Setti le recuerda que ella representa al Departamento Ejecutivo.

Bina dice que sería necesario pedir una audiencia con el intendente para aclarar este tema. Giassone expresa que desde el Consejo de Planificación hace tiempo que tienen pedida una audiencia con el intendente, y no pudo concretarse.

García Setti dice que si van a hacer un Foro en el AP1 Sur y Norte, es necesario acordar bien una posición al respecto antes de convocarlo. Para ello, también es importante conocer la postura del intendente, luego de las últimas declaraciones públicas.

Por último, Ana Margonari plantea la propuesta de CEPIA sobre el tema cocheras, proponen hacer un anillo en el AC y hacia afuera se ubicarían los edificios de cocheras. Consideran que la ciudad se va peatonalizando. La Unidad Técnica responde que se encuentra estudiando la localización.

Siendo las 11:20 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Tratan el primer tema del orden del día, el proyecto de ordenanza para permitir un piso más para los hoteles. Se presenta la propuesta de la UT, elaborada en base a lo debatido. Dan lectura al artículo modificado, que se refiere Decreto Reglamentario N° 1359/00 de la Ley de Alojamientos Turísticos N° 6483.

García Setti consulta si con esta propuesta se permitiría un piso más con el 50 por ciento de la superficie, escalonado a 45 grados, como lo dicen los artículos anteriores. Agrega que no queda claro si van a ir a concertación o no. Debaten acerca de la posibilidad de concertación de ese último piso.

Vega opina que deberían permitirle el 100 por ciento de la planta y que cada uno defina el uso que quiere darle a ese piso. Merlino acuerda con que sea el 100% de la planta para los hoteles. Bina acuerda con el artículo si es como concertación, de otra manera se contrapone con los artículos anteriores, que también deberían modificarlos. El equipo técnico responde que ya lo hicieron. Los presentes observan la ordenanza corregida, debaten y ajustan la redacción.

García Setti expresa sus dudas, dice que una alternativa es la concertación y otra es permitir una planta más directamente para todos los hoteles. Los presentes debaten sobre si se permitirá el 50 o el 100 por ciento en el último piso. Algunos creen que permitir la ocupación del 100% podría impactar negativamente en las zonas B. Vega indica que la tendencia en la ciudad es que en la zona B2 surjan emprendimientos hoteleros.

García Setti señala que el Colegio de Ingenieros planteó la concertación desde el primer momento. Bina dice que deben optar por modificar los artículos o poner el piso extra por concertación.

García Setti dice que deberían definir los siguientes puntos:

- Concertación, si o no
- Ocupación del último piso, del 50 o 100 por ciento
- Aterrazado a 45°, si o no
- Zonas B, B2, B de excepción y UP o para toda la ciudad.

Los presentes debaten sobre las posibilidades. Desde el Colegio de Técnicos Constructores acuerdan con concertar un piso más en toda la ciudad y que se permita la ocupación del 100 por ciento de la planta. CEPIA acordaba con una planta más del 50 por ciento para todas las zonas, pero dicen que deberían volver a consultarlo con la comisión. Bina indica que para no modificar toda la ordenanza, debería decir que en el caso de los hoteles se permite un piso más sobre la máxima altura permitida para la zona, por concertación. El presidente solicita que las instituciones traigan este punto definido para la próxima reunión.

Ingresa un memorado de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del CR, adjuntando dos proyectos para su evaluación en el marco del al mecanismo de concertación: Estadio del Club de Pesca y Centro recreativo, deportivo y turístico Bahía del Gitano.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, la ordenanza complementaria del AC. Se envió el proyecto corregido por e-mail. Observan el texto y lo corrigen. Vega indica que la línea de edificación (LE) y la línea municipal (LM) no siempre coinciden, esto puede traer problemas como sucedió con el edificio Manhattan. Verdinelli responde que se pueden fijar por ordenanza líneas de edificación y de veredas, y éstas pueden coincidir o no con la línea municipal. Vega dice que en muchos casos el código de edificación dice “futura línea municipal”, que es virtual y eso lleva a la confusión. García Setti aclara que no tienen olvidarse de la restricción al dominio, la que debe respetarse y dejar la vereda correspondiente. Verdinelli acuerda con que las dos líneas municipales definen el dominio público y el privado, la separación entre ellas es variable, pero no es la problemática de este artículo.

Bina dice que la línea municipal no la pueden eliminar porque es el límite entre el dominio público y privado. Propone sacar el gráfico de los retiros de LM y LE y que la modificación a la normativa diga solamente “sin retiros de frente en AC2 y AC3”.

Vega insiste en que si no hay retiro de la línea municipal, las veredas quedan de dos metros de cada lado, las calles tienen doce metros. Propone sacar la denominación línea municipal (LM) porque es variable. Sí deberían definir la línea de edificación, porque luego puede traer problemas.

García Setti pregunta si ellos quieren ese perfil para toda el AC, de calles de 16 metros. Bina dice que teóricamente eso ya está en el Código, pero hubo problemas de interpretación, si deciden modificarlo, deben pensarlo bien para evitar dobles interpretaciones.

Se plantean simplificar la normativa actual, para el AC3 y AC2, sin retiros. Para el AC1 y ACI, retiros de cuatro metros. Creen que el tema de los retiros y dominios es para analizarlo mejor, no lo modifican todavía.

Pasan al artículo 2º, distancia de la construcción en los costados medianeros, que ya estaba acordado. No pondrán el destino del retiro de 4 metros. Artículo 3º, referido al FOS: en el AC3 del 80%, en el AC2 del 70%, en el AC1 del 60% y en el ACI del 50 %. Las piletas no se computarán en el cálculo de FOS. La superficie libre debe ser permeable.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con estas modificaciones sobre las superficies permeables. Creen que la ordenanza actual está bien. Los presentes acuerdan con que la superficie libre debe ser permeable, salvo las veredas perimetrales y de acceso. Les queda por resolver el tema de la línea municipal y línea de edificación.

Pasan al tema del AP1 y la organización del Foro urbano Ambiental. García Setti les pregunta cómo van a seguir con este tema luego de las declaraciones del intendente sobre el AP Norte, quien se refirió a la posibilidad de destinar esos terrenos a la terminal y a un parque industrial. Además de la propuesta del Concejal Lizarriturri, quien presentará un proyecto para declarar el AP Norte como zona protegida natural.

Bina dice que el AP Norte se trata un terreno con fuertes restricciones. Comenta que el intendente Avilés fue a la Nación a solicitar una flexibilización del uso de esos terrenos, dado que actualmente se ubica el basural, la planta de cloacas, un predio del rally y donde tiene pensado localizar la terminal de ómnibus de larga distancia, cree que fue una forma de sanear una realidad. Fernández expresa que si esa zona se declara AP natural, también puede caerse el proyecto del GIRSU para realizar una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que solucionaría un gran problema ambiental.

Desde CEPIA expresan que ven con agrado el hecho de que el intendente acuerde con la propuesta de hacer un parque industrial, como se planteó desde aquí hace un tiempo. Les gustaría empezar a trabajar en ese tema.

Bina dice que sería necesario pedir una audiencia con el intendente para aclarar este tema. García Setti dice que si van a hacer un Foro en el AP1, es necesario acordar

bien una posición al respecto antes de convocarlo. Para ello, también es importante conocer la postura del intendente.

Por último, Margonari plantea la propuesta de CEPIA sobre cocheras, proponen hacer un anillo en el AC y hacia afuera se ubicarían los edificios de cocheras. Consideran que la ciudad se va peatonalizando. La UT responde que se encuentra estudiando la localización.